P U T U S A N
Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bangun Sihombing
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /8 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita I No. 12 Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Becak)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa Bangun Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bangun Sihombing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3.Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah kertas linting dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4.Menetapkan agar terdakwa Bangun Sihombing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang serinngan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Bangun Sihombing**, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, yang bertempat di Jalan Durian Gg. B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman** berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI ARIANDY GULTOM dan saksi SAMUEL JACKSON PURBA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Gg. B Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu saksi-saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) klip plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah kertas linting dari tangan kanan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia dan uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari saku celana yang digunakan terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di Mesjid Taufik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari HELMI (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa membagi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sehingga dalam jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1542/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram milik terdakwa **Bangun Sihombing**.

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa **Bangun Sihombing**.

- Bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bangun Sihombing** adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bangun Sihombing** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Bangun Sihombing**, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, yang bertempat di Jalan Durian Gg. B Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI ARIANDY GULTOM dan saksi SAMUEL JACKSON PURBA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Gg. B Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu saksi-saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) klip plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah kertas linting dari tangan kanan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia dan uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari saku celana yang digunakan terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di Mesjid Taufik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari HELMI (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain, dimana terdakwa membagi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sehingga dalam jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1542/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram milik terdakwa **Bangun Sihombing**.

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa **Bangun Sihombing**.

- Bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bangun Sihombing** adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bangun Sihombing** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Bangun Sihombing**, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, yang bertempat di Jalan Durian Gg. B Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI ARIANDY GULTOM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi SAMUEL JACKSON PURBA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Gg. B Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu saksi-saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) klip plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah kertas linting dari tangan kanan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia dan uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari saku celana yang digunakan terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di Mesjid Taufik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari HELMI (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain, dimana terdakwa membagi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sehingga dalam jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1542/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram milik terdakwa **Bangun Sihombing**.

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa **Bangun Sihombing**.

- Bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bangun Sihombing** adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bangun Sihombing** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengky Ariandi Gultom, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib di Jln.Durian Gg.B Kel.Durian Kec.Medan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dan Ganja;
- Bahwa aada informasi masyarakat yang dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jln.Durian Gg.B Kel.Durian Kec.Medan Timur;
- Bahwa setelah ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3 (tiga) orang dan melakukan penyelidikan ke TKP, setelah itu saksi dengan satu team lagsung melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa maka ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam berisikan 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,06 (nol koma nolenam) gram, 2 (dua) buah kertas linting ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Nokia dan uang tunai RP.647.000,- (lima tarus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;

- Bahwa shabu-shabu dan Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang tidak dikenal erdakwa:
- Bahwa shabu-shabu dan Ganja tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu dan ganja sudah ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi, tapi karena ada informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Petrus Sitepu, (Dibacakan) dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib di Jln.Durian Gg.B Kel.Durian Kec.Medan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dan Ganja;
- Bahwa aada informasi masyarakat yang dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jln.Durian Gg.B Kel.Durian Kec.Medan Timur;
- Bahwa setelah ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3 (tiga) orang dan melakukan penyelidikan ke TKP, setelah itu saksi dengan satu team lagsung melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa maka ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam berisikan 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,06 (nol koma nolenam) gram, 2 (dua) buah kertas linting ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Nokia dan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tunai RP.647.000,- (lima tarus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;

- Bahwa shabu-shabu dan Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang tidak dikenal erdakwa:
- Bahwa shabu-shabu dan Ganja tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu dan ganja sudah ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi, tapi karena ada informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dipenjara masalah memakai shabu dengan hukuman 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib di Jalan.Durian Gg.B Kel.Durian Kec.Medan Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dan Ganja;
- Bahwa ada beberapa orang mengaku Polisi datang kerumah terdakwa melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1(stu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,06 (nol koma nolenam) gram, 2(dua)buah kertas linting ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Nokia dan uang tunai RP.647.000,- (lima tarus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah Jln.Mesjid Taufik dan, Ganja terdakwa dikasih seorang laki-laki yang biasa dipanggil namanya Helmi:

- Bahwa Shabu-sahabu dan ganja untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah kertas linting dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib di Jln.Durian Gg.B Kel.Durian Kec.Medan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan) gram, 1(stu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,06 (nol koma nolenam) gram, 2(dua)buah kertas linting ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Nokia dan uang tunai RP.647.000,- (lima tarus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;

- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah Jln.Mesjid Taufik dan, Ganja terdakwa dikasih seorang laki-laki yang biasa dipanggil namanya Helmi:
- Bahwa Shabu-sahabu dan ganja untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1542/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

a) 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram milik terdakwa Bangun Sihombing.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Bangun Sihombing.

- Bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bangun Sihombing adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bangun Sihombing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Bangun Sihombing dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI ARIANDY GULTOM dan saksi SAMUEL JACKSON PURBA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Gg. B Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu saksi-saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) klip plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah kertas linting dari tangan kanan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia dan uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari saku celana yang digunakan terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika.

Menimbang, Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya di Mesjid Taufik seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari HELMI (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain, dimana terdakwa membagi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian sehingga dalam jual beli Narkotika jenis shabu terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah kertas linting, uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia. Barang bukti Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut dibeli terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1542/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram milik terdakwa Bangun Sihombing, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Bangun Sihombing.

Menimbang, Bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bangun Sihombing adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Bangun Sihombing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah kertas linting dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahguna Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bangun Sihombing tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bangun Sihombing tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat kotor 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah kertas linting dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia, **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang tunai Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Denny L Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Denny L Tobing, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)